

0027674-46.2019.8.26.0564

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... "Bola" (EDUARDO) mantinham tratativas sobre o tráfico, além de assuntos relacionados à facção, sendo que o último tinha uma pessoa que o ajudava diretamente no tráfico. Neste caso "Bola" (EDUARDO) praticava o tráfico de drogas com EDSO, que era um vizinho dele e era incumbido de armazenar os entorpecentes. Outro agente de prenome DAVID e de vulgo "Alemão" ou "Cido" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0027674-46.2019.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027674-46.2019.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 219/2015 - DISE de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Felipe de Lima

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO:

Aos 07 de fevereiro de 2022, faço os presentes autos conclusos a Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMª. Juíza de Direito Titular. Escr.:

Autos digitais controle nº. 2209/2015: - Grupo 2

Vistos.

DAVID FELIPE DE LIMA (vulgo "Braian") foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 35 c.c. Artigo 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, caput e §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13 porque juntamente com FABIANO ROBSON DOS SANTOS FREITAS (vulgo "Negão", "Fênix", "Salazar", "Febem"), EDUARDO FERNANDES DE ALMEIDA (vulgo "Bola"), EDSO RODRIGUES DA SILVA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA (vulgo "JE" ou "DVD"), ED CARLOS LIMA (vulgo "Digão"), DEIVID SALLES SCHIAVO (vulgo "Alemão" ou "Cido"), VANESSA DO ESPÍRITO SANTO SANTANA, FERNANDO NOGUEIRA DE SOUZA (vulgo "Professor", "Bispo" ou "Gordinho"), TAÍS MOREIRA DOS SANTOS, JÉSSICA DA SILVA BARBOSA, SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (vulgo "Cunhada"), WILSON TEODORO PEREIRA (vulgo "Budu") ANDERSON DE SOUZA ANDRADE (vulgo "Alemão"), TAIANA DOS SANTOS PEREIRA, VÍTOR DE JESUS PEREIRA, GUACIRA DA SILVA, ALINE KAROLINE DE CARVALHO MOREIRA, SÉRGIO LUIZ DI DIO (vulgo "Sesse" "Shell" ou "Tio"), JANAÍNA

MARIA DE ASSIS (vulgo "Jana"), ADRIANA MARIA VITÓRIO (vulgo Dri ou Drica), WENDER SAMIR OLIVEIRA DE ASSIS (vulgo "MI"), LINDEMBERGUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, (vulgo "Liu"), CLÁUDIO MAMBELI, (vulgo "Magrão"), SERGIO MARIANO DA SILVA, WILLIAM LIMA DA COSTA, (vulgo "Pé", ou "Pé de manga"), MARCONE APARECIDO BRASIL (vulgo "MK" ou "Neguinho"), MISLENE RIBEIRO RAMOS e ALEXANDRE DA CRUZ SILVEIRA, em datas e horários indeterminados, mas a compreender, no mínimo, o período de outubro de 2016 a outubro de 2017, em horários indeterminados e em diversos locais, inclusive nesta cidade de São Bernardo do Campo, obrando em concurso e com identidade de propósitos, juntamente com agentes outros cuja qualificação remanesce ignorada, associaram-se, entre si e com agentes outros diversos, cuja qualificação se desconhece, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 33, da Lei Federal n. 11.343/06.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ainda denunciou DAVID FELIPE DE LIMA (vulgo "Braian"), FABIANO ROBSON DOS SANTOS FREITAS (vulgo "Negão", "Fênix", "Salazar", "Febem"), EDUARDO FERNANDES DE ALMEIDA (vulgo "Bola"), JEFFERSON FERREIRA DA SILVA (vulgo "JE" ou "DVD"), ED CARLOS LIMA (vulgo "Digão"), WILSON TEODORO PEREIRA (vulgo "Budu") SÉRGIO LUIZ DI DIO (vulgo "Sesse" "Shell" ou "Tio"), WILLIAM LIMA DA COSTA e (vulgo "Pé", ou "Pé de manga"), MARCONE APARECIDO BRASIL (vulgo "MK" ou "Neguinho"), como incurso no artigo 2º, caput, §§2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Segundo o apurado, investigações foram iniciadas a partir da localização, dentre outros objetos, de anotações contendo números de telefones e nomes de agentes, em sítio onde corriqueiramente se desenrolava a venda de entorpecentes (Processo 0029636-12.2016.8.26.0564-RDO 219/2015), evoluíram à apuração, e correlata persecução, das atividades de estável organização criminosa, integrada por numeroso grupo de atores voltados de forma duradoura, perene, hierarquizada, organizada e amalgamada por rígidas regras e normas, à prática de delitos diversos.

Agentes, dentre os quais, a incluir o agente conhecido apenas pela alcunha de MK, e com atuação na organização criminosa denominada de PCC (Linha 11 97787 8903 - Primeiro Comando da Capital - agente que ainda não foi identificado, mas se mostra extremamente atuante, com tratativas relacionadas à organização criminosa a que pertence e tratativas relacionadas a armas de fogo, inclusive fuzis) de forma geograficamente esparsa, mas a atingir, também, o ABC paulista.

As investigações seguiram por duas frentes diversas, mas correlatas: a presente, que busca a identificação de agentes com cargos mais elevados dentro da organização criminosa, atores estes que falam abertamente em nome do "Comando" (organização criminosa). E outro, de atividades também imbricadas com a organização, mas ligadas especialmente à logística afeta à comercialização de entorpecentes, e que já redundou na apreensão de drogas nas denominadas "casa bomba" (ou "bunkers"), e é objeto de feito criminal diverso (Processo : 0029640 49 2016 8 26 0564).

A presente investigação, e correlata persecução penal, se refere ao primeiro grupo mencionado no parágrafo anterior. As investigações do presente tiveram como gênese a inicial identificação de agente que fazia uso de linha 13-98163-4900, de alcunha "BOLA" (EDUARDO FERNANDES DE ALMEIDA), e inserto de maneira estável em perene em organização criminosa denominada de Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mencionado BOLA conduziu os agentes da lei até seu superior dentro da hierarquia da organização, tratando-se de ator de alcunha "Negão", usuário da linha 13-99724-6980 (FABIANO ROBSON DOS SANTOS FREITAS), com raio de atuação especialmente no litoral paulista e na região conhecida como Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

A partir precipuamente de interlocuções realizadas pelos mesmos, foi então possível chegar-se à existência de estável organização voltada à prática não só de crimes da lei de drogas, mas também delitos diversos, em especial crimes contra o patrimônio, e, ainda, relacionados com posse de armamento.

Ainda durante monitoramento de comunicações telefônicas judicialmente autorizadas nos autos, diversos áudios de canais de telefonia foram captados, identificando diversos integrantes e núcleos da organização criminosa, entre eles os corréus

FABIANO, EDUARDO e EDSON, os quais integrariam o núcleo 01.

Integrando o grupo 02, estariam os réus DAVID FELIPE DE LIMA e JEFFERSON FERREIRA DA SILVA.

O primeiro faria uso das linhas telefônicas (18) 99693-2552 e (13) 99104-0609 (fls. 191: "peça"/ "mato"/ "fumo") e teria sido flagrado em conferência telefônica com FABIANO e outros líderes da organização criminosa, da qual faz parte, tratando de assuntos de interesse do grupo criminoso. Envolvido, ainda, no tráfico de drogas em bairro da cidade de Santos, tendo como fornecedor agente conhecido apenas pela alcunha de "Meia-Folha". Tinha como interlocutores e atores ostando em liame com o mesmo FABIANO e, juntamente com este, participava de conferências com outros líderes da organização criminosa (conforme transcrição de fls. 194: menção a "Gabriel"/ "os irmãos todos da disciplina do Guarujá"/ "irmão" / "nóis é o Comando"); com "Meia-Folha": fornecedor de drogas - ainda não identificado, tendo sido indiciado indireto a fls. 1220.

Já o segundo, utilizou-se das linhas telefônicas de nºs (11) 94729-7227 e (13) 97491-6512. Como evidência de sua participação como membro da organização criminosa e traficante responsável pelo comércio de drogas em região da cidade de Cubatão/SP. É apontado, dentro da organização, como Geral da Sul, ou seja, agente de alto posto dentro da organização, uma espécie de gerente regional que resolve toda sorte de questões afetas ao grupo criminoso. Foi flagrado em conversas tratando sobre arma e drogas que haviam sido apreendidas pela polícia militar (fls. 205: "perdi cinquenta e cinco mil agora, levaram quinze em dinheiro e nove quilo de pó, três quilo de pedra e uma pistola"); e, ainda, conforme fls. 208, conversando com Carol, pois, ao saber sobre a existência de uma lista, com policiais, de pessoas que hão de ser presas, retruca que tem lista de policiais a serem mortos (fls. 212); menciona a interlocutor que deve pagar a "Cebola" todo mês (fls. 222), contribuição financeira periódica a integrantes da organização criminosa; interlocutores e atores ostando em liame com o mesmo. Foi flagrado em conferência telefônica com FABIANO, tendo-o como sócio oculto em uma empresa no município de Cubatão/SP e ainda, com atores diversos, a tratar de assuntos relacionados com o mundo do crime: drogas, armas, atentados contra policiais - (com "Cintia" e "Carol" (linha 13 97418 3099 - fls. 208; linha 13 99693 5486 - fls. 211; "Marina" - linha 11 95204 8084 - fls. 223). Foi indiciado indiretamente a fls. 1215. Quando do cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão, foram encontrados, conforme RDO 357/2017, documentos do alvo, assim como de celular e papéis diversos (fls. 658).

Viabilizadas, ainda, em face das provas colhidas no presente, conforme já ressaltado, diversas prisões em flagrante, com apreensão, dentre outros materiais, de drogas, arma de fogo, anotações de contabilidade peculiar ao tráfico de drogas. Verifica-se, portanto, que os indiciados acima descritos se associaram, entre si e, ainda, com outros agentes, de forma estável e estruturada. Nos deparamos, destarte, com a prática do delito de tráfico de drogas, realizado de forma estável, reiterada e estruturada, a envolver mais de dois agentes, e levada adiante com eficiente divisão de tarefas e planejamento. Vulnerado, em especial, o bem jurídico aqui protegido, qual seja, o direito fundamental à saúde. Crime de tráfico este que envolvia, ainda, adolescentes (como é o caso de SABRINA RAFAELA DO ESPÍRITO SANTO SANTANA), emprego de armas de fogo, e o ingresso de drogas em estabelecimentos prisionais. Delineado, nesses termos, o crime descrito no artigo 35, da lei de Drogas. Atividade esta que, apesar de autônoma, florescia no seio, e como o apoio, de organização criminosa, com esta se imbricando. Identificados ainda, no presente, grupos distintos de criminosos, em número superior a quatro, cada qual com atribuições determinadas e bem delineadas, mas essenciais ao bom funcionamento da organização criminosa como um todo. Grupos, ademais, que certamente são integrados pelos ora acusados, mas a estes não se restringem, contando com a atuação de outros criminosos que sequer foram identificados e que, conforme usualmente se verifica em organizações criminosas, ainda continuam a operar, a demonstrar o alto grau de articulação entre seus agentes, e perenidade do grupo ao qual pertencem os denunciados. Cumpre destacar, ademais, que cada agente da organização ostentava uma função específica e bem delimitada. A atividade de venda de drogas sendo ladeada por ações voltadas à manutenção da disciplina e à imposição

das rígidas regras da organização nas ruas, medidas essenciais ao bom funcionamento da mesma (as “leis” da organização). Valendo-se seus integrantes, inclusive, de força até mesmo letal para a imposição de suas regras. E, ainda, de expedientes dos mais diversos para alimentar com dinheiro as atividades desta verdadeira empresa do crime, tal qual ocorre com as arrecadações sob a forma de “Rifa” e de “Cebola” (à semelhança de “impostos”). Não é demasiado reiterar que referidas células se integravam para tornar operacional a organização criminosa como um todo.

Imbricavam-se, se complementavam e se inseriam, insistimos, em uma organização maior, sendo a venda de drogas apenas um dos “ramos” à qual a mesma se dedicava. Somando-se a referida atividade práticas criminosas outras, como crimes contra a vida, de posse ilegal de armas de uso restrito assim como atentados contra o patrimônio. Delineado nesses termos, também, o delito de organização criminosa, crime este que fere de morte bem jurídico diverso daquele protegido pela Lei de Tóxicos. Delito de organização criminosa a vulnerar a paz pública e a base do Estado Democrático de Direito, que repugna a formação de organizações ilícitas paralelas organizações paralelas e destinadas essencialmente à obtenção de lucros por meio de atividades criminosas, organizadas de maneira empresarial com imposição de sua vontade e de suas regras pela força e pela violência Organização cuja finalidade é não só obter vantagem econômica indevida, mas semear especialmente em comunidades carentes um verdadeiro projeto de poder, impondo, à força, uma poderosa e temível subcultura criminosa. Organização, mais uma vez merece repisar, que se valia de armas de fogo (algumas apreendidas no curso das investigações), mantendo relações com outras organizações criminosas independentes (nesse sentido, conforme fls. 153, com notícia de tratativas de negociação de armas para o ADA – organização criminosa armada, Amigos dos Amigos, do Rio de Janeiro) e do apoio de adolescentes (como é o caso de Sabrina).

Foram arroladas três testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 61/1897.

A prisão preventiva dos denunciados DAVID FELIPE DE LIMA e JEFFERSON FERREIRA DA SILVA foi decretada pela decisão de fls. 1863/1871.

Oferecida a denúncia (fls. 1898/1096), em razão da quantidade de denunciados (vinte e nove pessoas) o Ministério Público dividiu a denúncia em seis núcleos e pela decisão de fls. 1980/1983 dos autos nº 0026788-86.2015.8.26.0564 determinou-se o desmembramento do feito principal com a finalidade de evitar tumulto processual (vide fls. 1992/1995).

O desmembramento foi realizado conforme certidão de fls. 2091/2092, sendo que o feito em relação ao denunciado DAVID FELIPE DE LIMA e JEFFERSON FERREIRA DA SILVA seguiu nos autos nº 887-14/2018.

Pela decisão de fls. 2158/2166 foi determinada a notificação dos denunciados David e Jefferson.

Como nenhum dos denunciados foi localizado pessoalmente para receber a notificação (fls. 2224, 2227 – David e fls. 2276 – Jefferson), tanto um quanto outro foram notificados por edital (fls. 2306 – Jefferson e fls. 2307 – David).

Novas diligências foram realizadas visando a notificação pessoal dos denunciados, que resultaram infrutíferas (fls. 2338/2239, 2344/2345, 2347/2348 -Jefferson e fls. 2341/2342 – David).

Pela decisão de fls. 2353/2354 foi nomeada a Defensoria Pública em prol do denunciado David, determinando-se a intimação do Advogado de Jefferson para que oferecesse defesa preliminar.

A Defensoria Pública ofertou defesa preliminar em prol do denunciado David (fls. 2358) e a Defesa constituída por Jefferson, a fls. 2360/2379.

Pela decisão de fls. 2387/2390, apreciadas as preliminares apresentadas pela Defesa de Jefferson, que foram rejeitadas, a denúncia acabou recebida (em 18.06.2019), designando-se audiência de instrução e julgamento, assim como foi determinada a citação pessoal dos acusados.

Os réus foram citados e intimados por edital (fls. 2412), sendo certo que a tentativa de citação pessoal não foi possível (fls. 2453 – David).

Na data designada (05/11/2019), foi decretada a revelia dos réus, os quais, devidamente citados e intimados por edital, deixaram de comparecer ao ato. Foram

suspensos o processo e prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP em relação a David, o qual não tinha constituído defensor. Porém, foi determinado o prosseguimento do feito em relação a Jefferson, o qual possuía defensor constituído. E, em razão do prosseguimento do feito em relação a Jefferson, após pedido ministerial, foi determinada a realização de produção antecipada de provas em relação a David. Na audiência, foi ouvida apenas uma testemunha, tendo havido desistência das demais arroladas pela acusação. Após, foi homologada a produção antecipada de provas realizada em face de DAVID FELIPE DE LIMA, determinando-se novo desmembramento do feito (fls. 2476/2480). A transcrição do depoimento da testemunha acha-se juntada a fls. 2491/2510.

Foi, então, realizado novo desmembramento, seguindo nos presentes autos (27674-46/2019) o processo em relação ao acusado DAVID FELIPE DE LIMA (vide fls. 01/07). E, realizado o desmembramento, foi determinado que se aguardasse a notícia acerca da prisão ou do paradeiro do réu (fls. 2515).

O réu veio a constituir defensor a fls. 2526/2527.

Diante da constituição de Advogado por parte do réu, pela decisão de fls. 2528/2529 foi determinado o prosseguimento do feito e do prazo prescricional (em 31.05.2021). A folha de antecedentes estadual foi juntada a fls. 2541/2549 e a certidão SGC, a fls. 2550/2555.

Os autos da medida cautelar foi novamente desmembrado e apensado aos autos sob nº 7177-40/2021.

Pela decisão de fls. 2556/2557 foi designada audiência para realização de interrogatório, debates e julgamento, determinando-se nova tentativa de citação pessoal do acusado, no endereço constante da procuração juntada aos autos.

O réu foi citado e intimado por edital (fls. 2563), sendo que a tentativa de citação e intimação pessoal resultou infrutífera (fls. 2369).

Realizada a nova audiência, o réu a ela não compareceu, de modo que foi mantida a decisão que decretou sua revelia, dando-se por prejudicada a tentativa de realização de seu interrogatório (fls. 2574/2575), abrindo-se a possibilidade das partes se manifestarem por memoriais.

O Ministério Público manifestou-se por memoriais a fls. 2586/2607 ocasião em que sustentou o pedido de procedência da denúncia.

A Defesa constituída pelo réu manifestou-se por memoriais a fls. 2609/2654.

Preliminarmente, requereu a anulação das interceptações telefônicas realizadas, inclusive aquela realizada na linha telefônica de DAVID. Pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória no tocante aos delitos descritos na denúncia. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial diverso do fechado (fl.2609/2654).

É o relatório.

D E C I D O.

Em relação à preliminar, onde se sustenta a nulidade do feito por ilicitude da prova, consubstanciada em interceptação telefônica desprovida dos ditames constitucionais e legais, sob o fundamento de ser indevida a sua utilização com a inobservância do seu caráter excepcional e subsidiário, além de ter ocorrido sucessivas e injustificadas prorrogações, bem como estar desprovida da transcrição integral dos diálogos e de fundamentação.

É certo que o ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação da Lei nº. 9.296/96 recai sobre a Defesa, o que, no caso dos autos, não se logrou demonstrar. Com efeito, a mera alegação da inobservância da subsidiariedade da censura telefônica no caso não se mostra hábil, por si só, a descaracterizar a prova dela decorrente, não tendo a Defesa se desincumbido de trazer elementos que a comprove. Aliás, acerca do assunto, já decidiu o E. STJ: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 90 E 96, INCISO V, DA LEI 8.666/1993 E 333 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MEDIDA QUE TERIA SIDO AUTORIZADA CONTRA O RECORRENTE APENAS POR SER VICE PRESIDENTE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DELITOS PRATICADOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. ACUSADO QUE SERIA O CONTROLADOR E ADMINISTRADOR DA EMPRESA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. (...). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PROVIMENTOS JUDICIAIS MOTIVADOS. EIVA

INEXISTENTE. 1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna). 2. Das decisões judiciais anexadas aos autos, percebe-se que a excepcionalidade do deferimento da interceptação telefônica foi justificada em razão da suspeita da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicariam a existência de um complexo grupo que estaria cometendo diversos ilícitos em procedimentos licitatórios e contra a Administração Pública. 3. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável. 4. A interceptação telefônica não constituiu a primeira medida de investigação, tendo sido autorizada após a realização de diversas diligências para apurar a suposta fraude no procedimento licitatório que, inclusive, foi objeto de auditoria no Tribunal de Contas do Estado. (...)” (STJ RHC nº. 38617/BA Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma DJe: 03.08.2015). Ademais, é certo que as interceptações perduraram por tempo relevante ao desate do feito, de modo a impedir o fracasso das investigações e da medida excepcional. Por tais razões, as alegações preliminares defensivas não merecem subsistir. Ultrapassadas tais questões, no mérito em si, a denúncia é procedente. A materialidade delitativa é inequívoca e exsurge dos elementos colhidos na fase investigativa, exemplificativamente demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls.51/52, fls.290/305, fls.648/649, fls. 659/661, fls.674/676, fls.685/687, fls.696/697, fls.705/706/, fls. 711/712, fls.717/719/, fls.730/733, fls.737/738, fls.749/751, fls. 763/773, fls.780/784, fls.787/788, fls. 796/797, fls.805/807, fls.810/811, fls.822/824, fls.829/830, fls.838/839/, fls.842/843, fls.881/883, fls.926/927, fls.1523/1538 e fls.3126/3131), relatórios de investigação (fls.141/184, fls.638/647, fls.865/867, fls.1470/1522), autos de transcrições de interceptação telefônica (fls.185/232, fls.236/289, fls.1539/1663, fls.1667/1779), autos de exibição e apreensão (fls.53/54, fls.650/651, fls.662/663, fls.667/668, fls.688/690, fl.698, fld.713/714, fls.722/723, fls.739/740, fls.752/774, fls.789/798, fls.812/813, fl.818, fls.832/833), auto de reconhecimento fotográfico (fls.666/667), laudos periciais (fls.959/985, fls.1813/1825, fls.1829/1836, fls.2035/2039, fls.2112/2114, fls.2142/2144, fls.2253/2256, fls.2257/2317, fls.2318/2348, fls.2381/2459/, fls.2460/2479, fls.2482/2487, fls.2490/2524, fls.2540/2543, fls.2556/2578/, fls.2580/2583, fls.2584/2587, fls.2588/2591, fls.2592/2594, fls.2595/2597, fls.2598/2601, fls.2602/2606, fls.2607/2611, fls.2673/2689, fls.2709/2711, fls.2880/2890, fls.2891/2902, fls.2903/2913, fls.2919/2929, fls.2948/2953, fls.2954/2959), além da prova oral produzida em juízo, bem como pelos elementos informativos colhidos ao longo da fase inquisitiva. A autoria também é certa. Em solo policial, o réu não foi ouvido, pois foi indiciado indiretamente. Em Juízo, o réu não foi ouvido, pois teve a sua revelia decretada. Em que pese a falta de manifestação do réu acerca das acusações, em razão da decretação de sua revelia, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação. A testemunha Jorge Marcos Rosa, policial civil narrou que a investigação teve início para apurar a identidade de alguns indivíduos que praticavam tráfico de entorpecentes no Jardim Cláudia, os quais seriam integrantes da facção criminosa PCC. Os policiais do Garra haviam feito uma apreensão de drogas e era preciso fazer a identificação dos proprietários dos entorpecentes. Com o avanço das investigações, foram feitas novas apreensões de entorpecentes, dinheiro e celulares. Foram autorizadas interceptações telefônicas daquelas linhas, tendo sido identificados os vulgos “Téo”, “MK”, “Alemão” e “JJ”. Um número de telefone em especial chamou a atenção, pois essa pessoa do Jardim Cláudia mantinha contato com outras pessoas do litoral, também integrantes da organização criminosa. Identificou-se, então, indivíduo devulgo “Bola” (EDUARDO), o qual tinha forte

ligação com a facção e mantinha contato com o indivíduo de vulgo "Negão" (FABIANO). Inclusive em uma das ligações "Bola" (EDUARDO), relata que seu filho teve uma bicicleta furtada e pedia autorização para tomar providências. "Negão" (FABIANO) também foi interceptado e logo foi possível notar que "Negão" ocupava uma posição superior na hierarquia da organização, motivo pelo qual ele tinha um grande fluxo de ligações. Puderam perceber que "Negão" (FABIANO) além de ocupar posição de comando na organização, ainda praticava tráfico de drogas na cidade de Praia Grande e também na região do Vale do Ribeira com outras pessoas que trabalhavam para ele. Essas pessoas foram interceptadas, algumas conversavam apenas a respeito do tráfico de drogas e outras apenas a respeito de assuntos ligados à organização criminosa. "Negão" (FABIANO) também era conhecido como "Geral" da baixada e tinha poder de decisão dentro da facção. No caso de "Bola" (EDUARDO), esclareceu que ele foi identificado porque ligou de seu próprio telefone, ou seja, a linha estava cadastrada em seu nome. Já "Negão" (FABIANO) foi identificado porque uma das linhas que ele usava estava no nome da filha dele e através de trabalho de campo foi possível identificá-lo. Disse que "Negão" (FABIANO) e "Bola" (EDUARDO) mantinham tratativas sobre o tráfico, além de assuntos relacionados à facção, sendo que o último tinha uma pessoa que o ajudava diretamente no tráfico. Neste caso "Bola" (EDUARDO) praticava o tráfico de drogas com EDSON, que era um vizinho dele e era incumbido de armazenar os entorpecentes. Outro agente de prenome DAVID e de vulgo "Alemão" ou "Cido" também guardava entorpecentes para ele. Não se identificou nenhuma relação entre EDSON e FABIANO. Já DAVID mantinha contato tanto com EDUARDO como com FABIANO, sendo que o assunto com este último, ao qual ele era subordinado, era acerca do tráfico de drogas. Informou que além do vulgo "Negão", FABIANO também era conhecido como "Fenix", "Eclipse", "Salazar". Esclareceu que as investigações duraram por aproximadamente oito meses, tendo sido um dos responsáveis pela escuta. Informou que CLÁUDIO MAMBELI, vulgo "Magrão", é da cidade de Iguapé e tinha a função de "disciplina" dentro da facção, sendo certo que a casa dele era utilizada pela organização para reuniões e deliberações. Foi possível identificar que CLÁUDIO mantinha relação direta com "Negão", FABIANO e SÉRGIO sobre a facção criminosa. Informou que ED CARLOS LIMA, vulgo "Digão" era braço direito de FABIANO, inclusive existindo um grau de parentesco entre eles e FABIANO tinha a função de "rifa" na organização. Assim que se iniciaram as interceptações de FABIANO conseguiram identificar que FERNANDO NOGUEIRA DE SOUZA, vulgo "Professor", "Bispo" ou "Gordinho" era ligado a ele, sendo sócio dele apenas no tráfico de drogas, pois nas conversas flagradas entre eles o assunto era apenas sobre o comércio de entorpecentes. Com relação a WILLIAM LIMA DA COSTA, vulgo "Pé" ou "Pé de manga", ele era a pessoa subordinada ao FABIANO e que cuidava do tráfico em Parequera-Açu e Cananeia. Como são cidades pequenas, aparentemente ele guardava pequenas quantidades de entorpecentes. Disse que a partir da interceptação de DAVID, vulgo "Alemão" ou "Cido", foi possível notar que ele negociava a compra e venda de drogas com SIMONE APARECIDA DOS SANTOS, vulgo "Cunhada", mas, na verdade, a intenção dele era tomar o ponto de tráfico dela, uma vez que o marido dela, WILSON TEODORO PEREIRA, de alcunha "Bidu", já estava preso. A conversa de SIMONE com o marido WILSON dentro da cadeia era sempre acerca do tráfico. Disse que LINDEMBERGUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Liu", trabalhava para FABIANO na cidade de Iguape, sendo uma das pessoas que comandavam o tráfico de entorpecentes no local. ADRIANA MARIA VITÓRIO, vulgo "Dri" ou "Drica", surgiu na investigação quando ela manteve uma conversa com LINDEMBERGUE, sendo ela também interceptada. Ela era uma pessoa que buscava e guardava drogas. Pelo fato de ser mulher e bem conhecida da cidade, ela funcionava como um salvo conduto, pois não chamava a atenção. Todavia, foi presa em flagrante com drogas. Constatou-se, ainda, que FABIANO tinha forte vinculação com pessoas de Iguape, Cananeia, Parequera-Açu e Ilha Comprida e muita influência no tráfico de drogas nessas cidades. Disse que através da interceptação de LINDEMBERGUE chegaram à pessoa de JANAÍNA MARIA DE ASSIS, que é ex-esposa de SÉRGIO LUIZ DI DIO, vulgo "Sesse"/Shell ou "Tio", mas ainda mantém relacionamento com ele e ambos praticavam tráfico de drogas juntamente com o sobrinho deles, WENDER SAMIR OLIVEIRA DE ASSIS, vulgo "MI". O SÉRGIO, vulgo "Sesse"/Shell ou "Tio", morava na cidade de Ilha Comprida e era a pessoa que repassava os entorpecentes

para eles venderem. SÉRGIO tinha vinculação com FABIANO e CLÁUDIO MABELI por causa de assuntos da facção. Não havia hierarquia entre FABIANO e CLÁUDIO dentro da facção. JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, vulgo "Je/DVD", passou a ser investigado porque manteve contato com FABIANO. Ele era da cidade de Cubatão e disse que tinha uma lista de policiais para matar, sendo certo que ele era hierarquicamente inferior ao FABIANO dentro da organização. Esclareceu ter cumprido mandados na casa do EDSO e do FABIANO. Na casa de EDSO encontraram anotações com telefones do DEIVID e do EDUARDO, uma balança com vestígios de maconha e aparelhos celulares. Nas casas de EDUARDO e FABIANO foram apreendidos telefones e computadores. Esclareceu que a relação de EDUARDO com FABIANO era principalmente por conta da facção criminosa, com menção a atitudes que tomaria. Já FABIANO mantinha contato com DAIVID e mais intensamente com EDSO sempre em relação ao tráfico. A testemunha afirma ainda que o acusado detinha uma posição de "Membro do quadro geral da Baixada", contudo, cargo dentro da suposta organização Criminosa "PCC" (gravação audiovisual no SAJ, fl.2480).

I: COM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº. 11.343/06 c.c. artigo 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

A configuração do tipo previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 exige a estrutura, estabilidade, organização e divisão de tarefas (STJ - Quinta Turma, HC 224.849-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. em 11/6/2013), elementos estes todos presentes na hipótese vertente, revelados pelo depoimento de um dos policiais responsáveis pelas interceptações telefônicas (autos Apenso nº 7177-40/2021) e outras diligências, firme em confirmar a dinâmica associativa consubstanciada pelo acusado DAVID.

Inicialmente, cumpre explanar que as investigações originaram-se a partir de apreensão de elevada quantidade de entorpecentes, anotações e dinheiro no bairro Jardim Cláudia nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo pela equipe do GARRA. Durante o curso da investigação policial foram localizados arquivos de contabilidade, anotações de telefones, cópias de cartas escritas com destinação aos membros da organização criminosa do PCC. Tendo novas provas em mãos, os agentes policiais iniciaram uma série de interceptações telefônicas, logrando êxito em descobrir a extensão da organização criminosa formada.

Diante do conjunto probatório acarreado nos autos e depoimentos colhidos durante a instrução é conclusiva a autoria atribuída aos acusados, inclusive ao réu DAVID FELIPE DE LIMA.

Conforme delineado pela testemunha policial Jorge, DAVID mantinha contato tanto com EDUARDO, quanto com FABIANO, sendo que o assunto com este último, ao qual ele era subordinado, era acerca do tráfico de drogas. Disse que a partir da interceptação de DAVID, foi possível notar que ele negociava a compra e venda de drogas com vários interlocutores, bem como gerenciava a entrega dos entorpecentes nos pontos de venda na cidade de Santos.

DAVID faz parte do NÚCLEO 2, (no qual estão incluídos ele e JEFFERSON) conforme estabelecido pelo membro do MP e seguem especificados o liame dele com os demais acusados:

Destaco as transcrições da linha telefônica de DAVID, como a seguir transcrito (fls. 212/213) onde se comunica com Fabiano e acertam sobre o fornecimento e cobrança de drogas. A fls. 212/213 ele passa a se comunicar com "Digão" (o corréu Ed Carlos Lima), quando conversam sobre a entrega de drogas. Em outra oportunidade (fls. 217/218), ele faz tratativas com Eduardo Fernandes de Almeida (vulgo "Bola") sobre drogas, especialmente sobre drogas ("é a mesma coisa, ela não tá daquele jeito, né, parça? Maconha quinhentos real truta é maconha comercial, parceiro"). Também há de se destacar aquelas transcritas fls. 236/241. Nas referidas transcrições é possível verificar que o acusado DAVID trata do fornecimento de drogas com outro interlocutor.

Assim, os áudios extraídos das interceptações telefônicas somados aos relatos do policial se consubstanciam como provas suficientes à atribuição da autoria delitiva ao acusado, como já decidido em caso análogo pelo E. TJSP: "Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Denúncia baseada em detalhado inquérito policial. Materialidade comprovada. Descrição dos fatos e da conduta da ré.

Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa Inépcia e falta de justa causa. Inocorrência Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Prova. Processo desmembrado. Falta de juntada da decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas. Expressa referência nos autos a propósito da existência de procedimento específico que autorizou a realização das escutas. Perícia integral e de voz. Desnecessidade. Cerceamento de Defesa. Nulidade Inexistência. Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes. Apreensão de entorpecentes em poder de corréus. Acusada que concorreu para o delito nas modalidades de instigar, induzir e auxiliar. Prova baseada em interceptações telefônicas. Confirmação em juízo pelos depoimentos seguros, coerentes e sem desmentidos dos policiais. Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras. Negativa isolada no contexto dos autos. Responsabilidade comprovada. Condenação mantida; Associação para o tráfico de drogas Interceptação telefônica. Prova segura demonstrando a organização dos réus e a estabilidade do grupo - Responsabilidade da ré bem demonstrada no esquema de tráfico. Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes. Regime prisional estabelecido de acordo com a gravidade do delito. Detração penal. Necessidade de aferição de outros requisitos Inteligência do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Impossibilidade Recurso parcialmente provido para redução da pena imposta." (TJSP; Apelação Criminal nº. 0013971-80.2010.8.26.0526; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 07/12/2016; Data de Registro: 15/12/2016).

Tais circunstâncias evidenciam, de forma indubitosa a típica conduta de associação para o tráfico de drogas, prevista no artigo 35, caput.

Quanto as causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, estas deverão ser afastadas, eis que não há evidências de que o envolvimento do réu no crime de associação criminosa fosse praticado nas dependências de estabelecimentos prisionais ou nas suas imediações ou mesmo com o emprego de violência, grave ameaça ou com utilização de arma de fogo ou com qualquer processo de intimidação difusa, bem como da participação de adolescentes nas atividades criminosas.

Assim, não restam dúvidas de que o réu David associou-se a Ed Carlos, Fabiano, Jefferson e outros para a prática do tráfico de drogas, conduta que vem a tipificar o crime definido no art. 35, "caput", da Lei nº 11.343/03.

II - QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º, CAPUT §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/13.

Dá análise dos autos se verifica que o acusado DAVID fazia parte da organização criminosa PCC, tendo cargo dentro dos quadros da Organização, fazendo parte do "Quadro da Geral".

É possível se concluir tal fato das transcrições constantes às fls.239/241, quando a linha telefônica do acusado é interceptada e verifica-se que ele participa com outros interlocutores de uma "reunião" da Facção Criminosa PCC" .

A fls.241 um dos interlocutores informa quem está presente na conferência telefônica e faz menção ao acusado DAVID, conhecido como Braian, dizendo estarem presentes "O QUADRO DA GERAL da baixada", bem como integrantes da "DISCIPLINA DO GUARUJÁ".

Assim, como se vê, o acusado DAVID foi flagrado em conferência telefônica com FABIANO e outros líderes da organização criminosa, da qual faz parte, tratando de assuntos de interesse do grupo criminoso. Envolvido, ainda, no tráfico de drogas em bairro da cidade de Santos, tendo como fornecedor agente conhecido apenas pela alcunha de "Meia-Folha".

Ademais, no que se refere ao crime em comento, através de investigações policiais identificou-se que DAVID era uma liderança dentro de organização criminosa acusado de atentar contra a vida de integrantes das forças policiais a mando de seus superiores, além de ser traficante na cidade de Santos.

Em suma, da análise da conduta individualmente considerada do acusado, não se trata de mera coautoria. Neste ponto, destaco que não há motivos para se desprezar as afirmações do policial ouvido em Juízo.

Ele não conhecia o acusado antes dos fatos e, portanto, não havia motivos para que

falsamente o acusasse.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64). Outrossim, acerca do assunto: "Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz LUIZ AMBRA, RT 732/632).

Por outro lado, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma prova que infirmasse o depoimento do policial ou invalidasse os diálogos mantidos em sede de interceptação telefônica, inexistindo o mínimo de substrato probatório para sustentar a simples negativa dos acusados.

Além disso, já foi decidido pelo E. TJSP: "O julgador, então, que é e deve ser homem de bom senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui. Dar-se crédito àqueles que são flagrados através de interceptações telefônicas lícitas em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.(...)" (TJSP - Apelação nº. 0203071-88.2010.8.26.0547 Des. Rel. Luis Soares de Mello - 4ª Câmara de Direito Criminal - DJe: 10/08/2016).

Assim restou evidenciado que o réu DAVID FELIPE DE LIMA fazia parte do grupo autodenominado PCC, reconhecidamente uma organização criminosa, de modo que há de ser condenado às penas previstas no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13.

Quanto às causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, I e IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, estas também não restaram comprovadas nas investigações relacionadas ao réu, de modo que devem ser afastadas.

Destarte passarei à dosagem da sua pena à luz do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº. 11.343/06.

O réu é portador de maus antecedentes como se verifica na certidão de fls.2550/2555, já tendo sido condenado por uso de documento público falso (autos nº 46.242-34/2010, da 3ª Vara Criminal de Santos) e por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (autos nº 924-55/2015, da 2ª Vara Criminal de São Vicente). E, diante do quanto restou apurado acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, havendo indicações de que ele fazia parte de organização criminosa que tem tentáculos para todos os Estados da Federação, sendo certo, ainda, que é organização criminosa que atentou em diversas oportunidades contra o Estado Democrático de Direito, tendo promovido ataques a vários prédios públicos e instituições, sendo um verdadeiro Estado paralelo, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em:

- 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias- multa para o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006;

- 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa para o crime previsto no artigo 2º, caput da Lei Federal 12.850/2013.

Diante da inexistência de causa de aumento ou diminuição torno as penas acima em definitivas.

As penas ora aplicadas deverão ser somadas por força ao disposto no art. 69, "caput", do Código Penal, totalizando 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1220 (um mil, duzentos e vinte) dias-multa.

Considerando a modalidade dos crimes perpetrados pelo acusado, a extensão da associação, a quantidade de pessoas que participavam no esquema criminoso, como forma de desestímulo para novas investidas contra a saúde pública, o réu deverá iniciar o cumprimento de suas penas no regime fechado nos termos do art. 33,§ 2º, "a" e "b", e § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (tal qual já decidido no AgRg no HC 661393/ SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0119731-0, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA

TURMA do STJ, julgado em 22/06/2021, publicado no DJe 28/06/2021).

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar DAVID FELIPE DE LIMA, RG nº 32227742, pela prática dos crimes definidos no art. no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 e no no artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/2013 c/c na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, a 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1220 (um mil, duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado. Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido quando da execução.

Considerando que o réu demonstrou ser pessoa perigosa ao convívio social, considerando que faz parte de associação criminosa que causa enormes prejuízos à saúde pública, considerando os maus antecedentes, considerando que integra organização criminosa, considerando, ainda, que não foi localizado na fase extrajudicial, embora tenha sido decretada sua prisão preventiva, de modo que a instrução processual foi deveras prejudicada, assim como a futura aplicação da lei penal, presentes estão os motivos para a decretação de sua prisão preventiva, de modo que não faz jus a recorrer em liberdade, em razão do que deverá ser expedido mandado de prisão contra ele.

Deverá a Serventia, se o caso, expedir contramandado à prisão preventiva anteriormente decretada e, após, expedir novo mandado de prisão em razão de condenação.

Junte-se cópia da presente decisão, nos autos desmembrados.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 10 de outubro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA